

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1818/2532

บริษัท นิกโก้ (ไทยแลนด์ ) จำกัด  
นาย สุรศักดิ์ ทอง ทิพย์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 21, มาตรา 22, มาตรา 41  
(1)

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "NICCO" ซึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 13 จำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยมาประมาณ 15 ปีแล้ว การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้า "NICCO" จดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 18 จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นตัวอักษรโรมันคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่างกันแต่เพียงว่า ของโจทก์อยู่ภายในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและตัวอักษร "O" เป็นตัวทึบ ส่วนของจำเลยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดา การกระทำของจำเลยเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย และมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้านั้นด้วย.

มาตรา 21 และมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศตามมาตรา 21 และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่าจะต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศ เมื่อปรากฏว่าไม่มีการคัดค้าน จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 22

และไม่ตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับ  
เครื่องหมายการค้าของตน ดังนั้น เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยแล้ว ถ้าหากโจทก์เป็นเจ้าของซึ่ง  
มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนคำขอ  
จดทะเบียนกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา 41(1) สิทธิของ  
โจทก์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลจึงยังไม่สิ้นไป.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "NICCO" อ่านว่า "นิคโก้"  
ซึ่งจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 13 คือของที่ทำได้ด้วยโลหะซึ่งไม่เข้าในจำพวก  
อื่น เช่น วงกบ ประตู หน้าต่างและบานเกร็ด ต่อมาจำเลยได้จดทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า "NICCO" ซึ่งจำเลยมิได้ใช้มาก่อนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 18  
ประเภทวงกบหน้าต่างเหล็กสำเร็จรูปทำให้สาธารณชนหลงผิดว่า สินค้าของจำเลย  
เป็นสินค้าของโจทก์ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอน  
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ 131580 และทะเบียน  
เครื่องหมายการค้า ทะเบียนเลขที่ 85924 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า หาก  
จำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และให้  
จำเลยเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการเพิกถอนห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า  
"NICCO" ไม่ว่าสำหรับสินค้าประเภทใด

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยจดทะเบียนสำหรับ  
สินค้าต่างจำพวกกัน จำเลยไม่ได้นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปแสวงหา  
ประโยชน์โดยทำให้สาธารณชนหลงผิดว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ แม้

โจทก์จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "NICCO" ก่อนจำเลยก็ตาม แต่เมื่อจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ก็ได้คัดค้านต่อนายทะเบียนภายในกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศคำขอจดทะเบียน หรือนำคดีมาสู่ศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์จึงสิ้นสิทธิฟ้องแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 131580 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 85924 ต่อนายทะเบียนหากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพิกถอน แล้วห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า NICCO ไม่ว่าสำหรับสินค้าใดต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยและมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยหรือไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยต่อศาลหรือไม่

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยในสินค้าจำพวกที่ 18 อันต่างจำพวกกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นสินค้าจำพวกที่ 13 โจทก์จึงไม่มีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 นั้น เห็นว่า สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า "NICCO" จำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยมา

ประมาณ 15 ปีแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งใช้คำว่า "NICCO" ไม่มีคำแปล การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "NICCO" ซึ่งไม่มีคำแปลเช่นเดียวกัน จึง เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรโรมันคำเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์อยู่ภายในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัวอักษร "O" เป็นตัวทึบ ส่วนของจำเลยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดา และเมื่อออก สำเนียงชื่อก็คคล้ายคลึงกันคือของโจทก์ออกสำเนียงว่า "นิคโก้" ส่วนของจำเลยออก สำเนียงว่า "นิคโค่" การกระทำของจำเลยเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าพินาศเพื่อให้ ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิใน เครื่องหมายการค้าพินาศดีกว่าจำเลย และมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้า พินาศได้ด้วย นอกจากนี้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยมี ลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้ประชาชน หลงผิด และทำให้โจทก์เสียหายได้นั้น เห็นว่าโจทก์ได้บรรยายไว้ในฟ้องแล้วเช่นนั้น และอยู่ในประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 ซึ่งศาลชั้นต้นกำหนดไว้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิก ถอนการจดทะเบียนและห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่กล่าวในฟ้องได้หรือไม่ ดัง นั้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142 แต่ประการใด

ส่วนเนื้อหาของจำเลยอีกข้อหนึ่งที่ว่า โจทก์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรา 21 และ 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 สิทธิของโจทก์ที่จะนำคดี มาสู่ศาลหรือฟ้องจำเลยต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าพินาศจึงสิ้นไปนั้น เห็นว่า ตามมาตรา 21 และ 22 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศตามมาตรา 21 และชั้น จดทะเบียนตามมาตรา 22 ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียน ไว้ว่าจะต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ส่วนกรณีนี้ไม่มีการคัดค้าน จึงไม่ ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 22 และหาตัดสิทธิเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงที่

จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ ดังนั้น เมื่อนายทะเบียน  
เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลย  
แล้วถ้าหากโจทก์เป็นเจ้าของซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ดีกว่าจำเลย โจทก์  
ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกับทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
ของจำเลยได้ตามมาตรา 41(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474  
สิทธิของโจทก์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลคือฟ้องจำเลยต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า  
รายพิพาทจึงยังไม่สิ้นไป..."

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สหัช สิงหวิริยะ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ